

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Entité : ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA S.A

Procédure: ACB-PDI-001 REGLEMENT MARCHÉ

Rédacteur : JORGE MENENDEZ CARRIL

Approbation:

Date : 21/08/2019
Visa Directeur général :
José Fernández-Mijares

MISE A JOUR	DATE	MODIFICATIONS
V.001	31/10/2020	

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Sommaire

Préambule.....	4
Chapitre I : Dispositions Générales.....	6
Article 1: Champ d'application et dérogations	6
Article 2 : Définitions.....	6
Article 3 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations	9
Chapitre II: Type et prix des marchés	10
Article 4: Types de marchés selon le mode d'exécution.....	10
a. Marché cadre	10
b. -Marchés reconductibles.....	10
c. Marchés à tranches conditionnelles.....	10
d. Marchés allotis.....	10
Article 5: Prix des marchés et caractère des prix	11
a. Marché à prix global	11
b. Marché à prix unitaires.....	11
c. Marché à prix mixtes.....	11
d. Marchés à prix au pourcentage.....	11
a. Marché à prix ferme.....	13
b. Marché à prix révisable	13
c. Marché à prix provisoire.....	13
Chapitre III : Forme des marchés et modes de leur passation.....	15
Article 6: Forme et contenu des marchés	15
Article 7 : Publication des programmes prévisionnels	15
Article 8 : Appel à manifestation d'intérêt.....	17
Article 9: Modes des passation des marchés	17
Chapitre IV : Procédures de passation des marches « Appel d'offres ».....	19
Article 10: Principes et Modalités	19
Article 11 : Règlement de consultation	19
Article 12 : Dossier d'appel d'offre :	20
I. Dossier d'appel d'offre ouvert ou restreint :	20
II. Dossier d'appel avec présélection	20
Article 13: Remise du dossier d'appel d'offre à la commission, avant la publication	21
Article 14 : Publicité de l'appel d'offre	21
I. Publicité de l'appel d'offre ouvert.....	21
II. Publicité de l'appel d'offres restreint.....	21
III. Publicité de l'appel d'offres avec présélection	21
Article 15 : Retrait du dossier d'appel d'offres par les concurrents	22
Article 16 : Modification dans le dossier d'appel d'offres par la société ACB	22
Article 17: Information des concurrents et demande des éclaircissements.....	22
Article 18: Réunions ou visites des lieux.....	23
Article 19: Justification des capacités et des qualités.....	23
Article 20 : Présentation des dossiers des concurrents	24
Article 21 : Dépôt des plis des concurrents	24
Article 22 : Retrait des plis par les concurrents après leurs dépôts.....	25
Article 23 : Dépôt et retrait des échantillons, prototypesou autres documents techniques	25
Article 24: Commission d'appel d'offres.....	25
Article 25 : Conditions requises des concurrents :	26
Article 26 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique	26
I. Ouverture des plis de l'Appel d'offres ouvert ou restreint	26

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

II. Ouverture des plus de l'Appel d'offres avec présélection	29
A. Sélection des candidats	29
B. Jugements des offres.....	29
Article 27 : Appel d'offres infructueux	29
Article 28: Procès-verbal de la séance d'examen des offres.....	30
Article 29 : Communication des résultats définitifs de l'appel d'offres.....	30
Article 30 : Report d'ouverture des plis	31
Article 31 : Annulation d'un appel d'offres.....	31
Chapitre V: MARCHES NEGOCIE	32
Article 32: Principes.....	32
Article 33 : Cas de recours aux marchés négociés.....	32
Article 34 : Contenance du dossier du marché négocié avec publicité.....	33
Article 35 : Publication du dossier du marché négocié avec publicité	33
Article 36 : Réception des soumissions du marché négocié avec publicité.....	34
Article 37: Consultation des concurrents admis lors du marché négocié avec publicité.....	34
Article 38: Signature du contrat et approbation du Marché	34
Chapitre VI: Prestations Sur Bons De Commande	36
Article 39: Principes et Modalités.....	36
Chapitre VII: Prestations Architecturales	37
Article 41 : Honoraires des architectes	37
Article 42 : Recours à la consultation architecturale négociée	37
Article 43: Jury de la consultation architecturale	38
Article 44 : Recours à la consultation architecturale négociée	38
Article 45 : Cas de consultation architecturale négociée	38
Article 46 : Engagements réciproques afférents aux consultations architecturales négociées	38
Chapitre VIII : Approbations Des Marchés	40
Article 47 : Principes et modalités	40
Article 48: Délai de notification de l'approbation	40
Chapitre IX : Dispositions Particulières	41
Article 49 : Marchés d'études	41
A. Principes et Modalités	41
B. Evaluation des offres	41
Article 50 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale	42
Article 51: Mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise	43
Article 52 : Sous-traitance	43
Article 53 :Exclusion de la participation aux marchés de ACB	44
Article 54 : Collectif d'achats	44
Chapitre X : Suivi Et Contrôle De La Gestion Des Marches.....	46
Article 55 : Direction chargée du suivi de l'exécution du marché.....	46
Article 56: Rapport de présentation du marché.....	46
Article 57 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché	46
Article 58 : Contrôle et audit	46
Article 59 : Obligation d'e réserve et de secret professionnel	47
Article 60: Caractère confidentiel de la procédure	47
Article 61: lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d'intérêt.....	47
Article 62 : date d'entrée en vigueur	47

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Préambule

Les objectifs visés par ce règlement sont :

- 1- Les prestations architecturales réalisées sont soumises aux dispositions du chapitre VII du présent règlement. Etant donnée que les prestations architecturales ne porteront que sur l'entretien et la réparation des bâtiments, le mode de passation sera la consultation architecturale négociée sans publicité et après consultation par écrit de trois architectes au moins,
- 2- Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite 500.000 Dhs. Cette limite est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire et selon des prestations de même nature.
- 3- Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance des compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser et dont le montant est inférieur à 5.000.000 Dhs.

La société ACB (Département achat et le Directeur en charge du projet) doit consulter au moins 3 concurrents susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire. Le recours à l'appel d'offres restreint donne lieu à l'établissement d'une note explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procédure.

- 4- La société ACB peut recourir à la procédure « collectif d'achats » vu l'avantage économique qu'elle présente (Véritable source de réduction des coûts).

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

5- Le tableau ci-après récapitule les particularités pour chaque mode de passation des marchés,

Mode de passation des marchés	Prestations sur bons de commande	Marché négocié	-Appel d'offres restreint ou avec présélection	-Appel d'offres ouvert
Particularités	- Fournisseurs multiples ; - Concurrence forte ; - Toutes les prévisions dans le cadre de l'année budgétaire, sont inférieures 500 KMAD.	- Qualité pointue ; - Peu de source d'approvisionnement ; - Gasoil et installation technique y afférente - Produits ci-après sont confiés au même fournisseur du gasoil : ► Lubrifiant ; ► Antigel ; ► ADBLUE ► Graisse - Pièces de rechange négociées avec les constructeurs et /ou différents fournisseurs dans le cadre d'achat des bus et/ou dans le cadre de gestion de la garantie	- Qualité critique ; - Expertise - Volumes importants (en valeur).	- Sources d'approvisionnement multiples ; - Qualité sans conséquence sur l'activité ; - Prévisions dans le cadre de l'année budgétaire, sont supérieures à 500 KMAD.

- 6- Pour tout marché dont le montant dépasse 4.000.000 Dirhams , fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par la société ACB (Département achat et le Directeur en charge du projet), au plus tard dans un délai maximum de trois mois après réception définitive des prestations. Les mentions que le rapport doit mentionner doivent être conforme à l'article du décret.
- 7- Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent 5.000.000 Dhs , et pour les marchés négociés dont les montants excèdent 1.000.000 Dhs .
- 8- Les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1 : Champ d'application et dérogations

Le présent règlement fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de la société ACB ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

Demeurent en dehors du champ d'application du présent règlement :

- Les conventions ou contrats que la société ACB est tenue de passer dans les formes et selon les règles du droit commun : Il s'agit de conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que la société ACB ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier, soit la réalisation de prestations qui, en raison de leur nature particulière, peuvent être passées selon les règles de droit commun. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l'annexe 1 du présent règlement.
- Les cessions de biens et les prestations effectuées entre la société ACB et des services de l'Etat ou des Collectivités territoriales ;
- Les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents ;
- La cession de la ferraille des pièces de Rechange.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et de formes particulières de passation des marchés.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

Délégataire : la société ACB ;

Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à l'appel à la concurrence dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ;

Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ;

Concurrent : le candidat ou le soumissionnaire ;

Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;

Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée ;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Prestations : travaux, fournitures ou services ;

Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;

Offre : toute proposition de prestations et de prix faite par un candidat dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché par appel d'offres ou marché négocié ;

Offre la plus avantageuse : l'offre la moins disante parmi toutes les offres retenues suite à l'examen des dossiers administratifs et de qualification, et à l'évaluation des offres techniques ;

Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;

Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ;

Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;

Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix. **Le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détail estimatif » ;**

Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d'œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions spéciales;

Groupement d'entreprises : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un acte d'engagement unique et qui sont représentés par l'un d'eux qui assure une fonction de mandataire ;

Marché : contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, la société ACB et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services tels que définis ci-après :

- a. **Marchés de travaux** : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l'aménagement et à l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements.

Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

b. Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fournitures recouvre notamment :

- Les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par la société ACB de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées par la société ACB;
- Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres à la société ACB;
- Les marchés de location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l'acquisition et la location avec option d'achat relatives à des biens immobiliers.

c. Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :

- Les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- Les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par la société ACB ;
- Les marchés de location, sans option d'achat, notamment, la location d'équipements, de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d'engins. La notion de marchés de location ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;
- Les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage;
- Les marchés portant sur les prestations d'assistance la société ACB;
- Les marchés portant sur les prestations de formation ;
- Les marchés de prestations de bâtiment, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;
- Les contrats portant sur les prestations architecturales

Signataire au nom du Déléataire : le Directeur Général de la Société Déléataire.

Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le Déléataire ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit commun.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Article 3 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations

Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'entendu des besoins à satisfaire.

La société ACB (Département achat et/ou le Directeur en charge du projet), est tenue, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les besoins à satisfaire, les spécifications techniques et la consistance des prestations.

La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.

Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques portant notamment sur la performance, la capacité et la qualité requises.

Les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire, les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent". Dans ce cas, si une telle référence est mentionnée, elle inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées

La définition des spécifications techniques ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles au libre jeu de la concurrence.

Si le concurrent propose une marque répondant aux spécifications techniques exigées par la société ACB, cette marque doit être mentionnée dans le marché signé.

La société ACB (Département achat et le Directeur en charge du projet) établit, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délai d'exécution.

L'estimation est établie sur la base des différents prix contenus, selon le cas, dans le bordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau des prix-détail estimatifs, le bordereau du prix global. Le montant de l'estimation s'entend toutes taxes comprises. Elle est consignée sur un support écrit et signé par la société ACB.

Lorsque le marché est alloti, la société ACB (Département achat et le Directeur en charge du projet), établit une estimation pour chaque lot.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre II: Type et prix des marchés

Article 4: Types de marchés selon le mode d'exécution

Le marché peut être :

- Cadre
- Reconductibles
- A tranches Conditionnelles
- Allotis

Les définitions données ci-après sont à titre indicatif. La consultation de l'annexe 2 du présent règlement lors de chaque consultation est indispensable.

a. Marché cadre

La société ACB peut passer des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, ayant un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.

b. -Marchés reconductibles

Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées, aussi exactement que possible, à l'avance par la société ACB et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.

c. Marchés à tranches conditionnelles

Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme couverte par les crédits disponibles et que le titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, d'une part, à la disponibilité des crédits et, d'autre part, à la notification d'un ou plusieurs ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.

d. Marchés allotis

Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché alloti.

La société ACB choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque l'allotissement est de nature à encourager la participation des petites et moyennes entreprises :

- Plusieurs lots sont attribués à un même concurrent ;
- Limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Article 5: Prix des marchés et caractère des prix

Le marché peut être à :

- Prix global ;
- Prix unitaires ;
- Prix mixtes ;
- Prix au pourcentage.

Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.

I. Prix des marchés

a. Marché à prix global

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base de la décomposition du montant global, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.

Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par la société ACB (Département achat et/ou le Directeur en charge du projet). Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

b. Marché à prix unitaires

Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par la société ACB (Département achat et/ou le Directeur en charge du projet), en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

c. Marché à prix mixtes

Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux paragraphes a et b du présent article.

d. Marchés à prix au pourcentage

Le marché est dit " à prix au pourcentage " lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés et sans inclure le montant

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

découlant de la révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles. ***Cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales.***

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

II. Caractère des prix

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation. Toutefois, la société ACB peut prévoir, dans le cahier des prescriptions spéciales, de prendre en charge les frais de dédouanement et/ou de transport

a. Marché à prix ferme

Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution.

Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, la société ACB répercute cette modification sur le prix de règlement.

Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, la société ACB répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché.

Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes. ***Les marchés d'études dont le délai d'exécution est inférieur à une année sont passés à prix ferme.***

b. Marché à prix révisable

Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.

Les marchés de travaux sont passés à prix révisables. ***Les marchés d'études dont le délai d'exécution est supérieur ou égal à une année, la société ACB peut prévoir que les prix sont révisables.***

c. Marché à prix provisoire

Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de son caractère urgent.

Le marché à prix provisoire ne peut passer que pour les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées. Dans ce cas, le marché est conclu par échange de lettres ou convention spéciale. Cet échange de lettres ou la convention spéciale énonce au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de la société ACB en montant et en durée. Le marché à prix provisoire ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à prix définitif dans les trois mois qui suivent.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre III : Forme des marchés et modes de leur passation

Article 6 : Forme et contenu des marchés

A. Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions de leur passation et de leur exécution.

La contenance de cahier des charges est fournie en annexe 5 du présent règlement.

B. Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir au moins les mentions suivantes :

1. Le mode de passation ;
2. La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent règlement en vertu desquels le marché est passé ;
3. L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom de la société ACB et du cocontractant ;
4. L'objet ;
5. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché, tel que défini dans le Cahier des charges ;
6. Les prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ;
7. Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
8. Les conditions d'exécution, de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;
9. Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
10. Les clauses de nantissement ;
11. Le montant du cautionnement provisoire en valeur ;
12. Les conditions de résiliation ;

C. Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.

Article 7 : Publication des programmes prévisionnels

La société ACB (Direction technique/Département Achat) :

- Est tenue de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale au moins et dans son site web et le cas échéant dans le portail des marchés publics ou tout autre moyen de publication à large diffusion, le programme prévisionnel des marchés qu'il compte passer au titre de l'année considérée.
- Doit afficher le programme prévisionnel des marchés dans ses locaux pendant une durée de 30 jours au moins.

Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiés ultérieurement à cette date, en cas de besoin dans les conditions prévues ci-dessus.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Article 8 : Appel à manifestation d'intérêt

L'appel à manifestation d'intérêt a pour objet de permettre à la société ACB d'identifier préalablement au lancement d'un appel à la concurrence, les concurrents potentiels.

Lorsque la société ACB décide de recourir à la procédure d'appel à manifestation d'intérêt, celui-ci fait l'objet d'un avis publié dans un journal à diffusion nationale au moins et dans son site web et le cas échéant dans le portail des marchés publics ou tout autre moyen de publication à large diffusion pendant un délai fixé par la société ACB.

L'avis d'appel à manifestation d'intérêt fait connaître notamment :

- L'objet de la prestation à réaliser ;
- Les pièces à produire par les concurrents ;
- Le lieu de retrait des dossiers, le lieu de réception des candidatures et la date limite de la réception des candidatures.

L'appel à manifestation d'intérêt ne peut avoir pour effet de limiter le nombre de concurrents.

L'appel à manifestation d'intérêt n'ouvre aucun droit aux concurrents potentiels et ne justifie pas le recours à la procédure négociée ni à l'appel d'offres restreint à moins que les conditions de recours à ces procédures soient remplies.

Article 9: Modes des passation des marchés

A l'exception des prestations architecturales, régies par les dispositions du chapitre VII du présent règlement, les marchés d'ACB sont passés par :

- Appel d'offres ;
- Procédure négociée ;
- Prestations sur bons de commande dans les conditions fixées dans le chapitre VI du présent règlement

a. L'appel d'offres peut être ouvert, restreint ou avec présélection, il est dit :

- « Ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature ;
- « Restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la société ACB a décidé de consulter ;
- « Avec présélection » lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commissions d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier. C'est le cas de prestations nécessitant des qualifications particulières, qui ne peuvent, à priori, être requises en même temps que les offres, pour des considérations techniques ou liées aux résultats obtenus.

b. Le marché est dit négocié lorsque la société ACB engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées dans le chapitre V du présent règlement.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre IV : Procédures de passation des marches « Appel d'offres »

Article 10: Principes et Modalités

- a. Les procédures d'appel d'offres ouvert, avec présélection, ou restreint sont soumises aux règles suivantes :
- L'appel à la concurrence ;
 - L'ouverture des plis en séance publique par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 24 ci-dessous.
 - L'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;
 - La désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par la société ACB.
 - L'obligation pour la société ACB (Département achat et le Directeur en charge du projet) de communiquer aux membres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prévue à l'article 3 ci-dessus. Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessous.
- b. L'appel d'offres peut être national ou international. Il est dit international si la participation est ouverte aux concurrents des pays étrangers.
- c. L'appel d'offres peut être « au rabais ou à majoration » ou "sur offres de prix" :
- **Pour les appels d'offres dits "au rabais ou à majoration"**, les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par la société ACB, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage ;
 - **Pour les appels d'offres sur "offres de prix"** : le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services et pour lesquels les concurrents proposent les prix et en arrêtent le montant définitif.

Article 11 : Règlement de consultation

Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation établi par la société ACB. Le règlement de consultation mentionne notamment :

- La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 19 point I ci-dessous ;
- Les critères d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché. **Les critères sont fournis en annexe 6 du présent règlement ;**
- La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres et d'attribution du marché doit être formulé et exprimé,
- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents ;
- Eventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots ;
- Eventuellement, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Le règlement de consultation est signé par la société ACB avant le lancement de la procédure de passation du marché.

Article 12 : Dossier d'appel d'offre :

I. Dossier d'appel d'offre ouvert ou restreint :

Tout appel d'offres ouvert ou restreint fait l'objet d'un dossier préparé par la société ACB (Département Achat et le Directeur en charge du Projet) et qui doit comprendre :

- Copie de l'avis d'appel d'offre ou de la circulaire prévue à l'annexe 7/point I, selon le cas;
- Un exemple du cahier des prescriptions spéciales ;
- Les plans et les documents techniques le cas échéant ;
- Le modèle de l'acte d'engagement prévu à l'annexe 8 point D ;
- Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif qu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;
- Le modèle du bordereau des prix pour approvisionnement, lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales ;
- Pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;
- Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévu à l'annexe 9 ;
- Le règlement de consultation prévu à l'article 11 ci-dessus.

II. Dossier d'appel avec présélection

L'appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier qui comprend :

A. Pour l'étape de présélection :

- Une copie de l'avis de présélection prévue à l'annexe 7/point II ;
- Une note de présentation du projet qui doit indiquer notamment l'objet du marché, le contexte du projet, le lieu d'exécution, la nature et la description sommaire de la prestation ;
- Le modèle de la demande d'admission ;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur prévu à l'annexe 9 ;
- Le règlement de consultation prévu à l'article 11 ci-dessus.

B. Pour l'étape de l'évaluation des offres :

- Le cahier des prescriptions spéciales ;
- Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
- Le modèle de l'acte d'engagement ;
- Les modèles du bordereau des prix, du détail estimatif et du bordereau des prix-détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

- Pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;
- Le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;
- Le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires pour les marchés à prix global, le cas échéant ;
- Le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant.

Article 13: Remise du dossier d'appel d'offre à la commission, avant la publication

Ces règles communes à tous les appels d'offres : Ouvert, Restreint et Avec-présélection

La Direction Achat fait parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres prévue à l'article 24 ci-dessous le dossier d'appel d'offres au moins 8 jours avant la publication de l'avis d'appel d'offres ou l'envoi dudit avis pour publication ou l'envoi de la lettre circulaire aux concurrents.

Les membres de la commission d'appel d'offres disposent d'un délai de 8 jours à compter de la date de réception du dossier d'appel d'offres pour faire part à la Direction Technique/Département Achat et le Directeur en charge du projet de leurs observations éventuelles.

Article 14 : Publicité de l'appel d'offre

I. Publicité de l'appel d'offre ouvert

L'avis d'appel d'offres ouvert visé à l'article 12 point I doit être publié dans le site de la société ACB et dans deux journaux à diffusion nationale au moins dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère

Dans le cas d'une consultation ouverte internationale, et en plus des éléments mentionnés ci-dessus, l'avis de publicité peut être diffusé aux ambassades accréditées au Maroc.

Le délai de publicité de l'avis d'appel est de 21 jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième.

II. Publicité de l'appel d'offres restreint

L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée par Fax confirmé ou E-mail le même jour le même jour à tous les concurrents que la société ACB décide de consulter.

Cette lettre circulaire contient les indications prévues dans l'annexe 7/point I

L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué 15 jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire.

Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire.

III. Publicité de l'appel d'offres avec présélection

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que l'appel d'offre ouvert. Toutefois, la publication de cet avis doit intervenir 15 jours au moins avant la date fixée pour la réception des dossiers d'admission.

L'avis d'appel d'offres contient les indications prévues dans l'annexe 7/point I

Article 15 : Retrait du dossier d'appel d'offres par les concurrents

Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique.

Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par la société ACB.

Article 16 : Modification dans le dossier d'appel d'offres par la société ACB

Exceptionnellement, la société ACB peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié dans deux journaux à diffusion nationale, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le site de la société ACB.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de 10 jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

Article 17: Information des concurrents et demande des éclaircissements

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par la société ACB à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par Fax ou email.

Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le site de la société ACB et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Il ne sera pas répondu aux demandes de renseignements ou d'éclaircissement qui seront parvenues à la société ACB dans un délai inférieur à 7 jours avant la date d'ouverture des plis.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Les éclaircissements ou renseignements fournis par la société ACB doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les 7 jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, la réponse doit intervenir au plus tard 3 jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Article 18: Réunions ou visites des lieux

La société ACB peut prévoir une réunion ou une visite des lieux à une date qui se situe au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de la lettre circulaire et/ou l'avis et la date prévue pour l'ouverture des plis

Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, la société ACB dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le site de la société ACB et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par Fax confirmé ou E-mail ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.

Le procès-verbal doit contenir la mention « *Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux* ».

Article 19: Justification des capacités et des qualités

I. Chaque concurrent est tenu de présenter :

- Un dossier administratif ;
- Un dossier technique ;
- Dossier additif ;
- Offre Financière ;
- Offre technique, si le règlement de consultation l'exige.

La contenance de chaque dossier est fournie dans l'annexe 8 du présent règlement.

II. Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

- Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et additif et en plus des pièces prévues au point A-1 de l'annexe 8, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.
- S'il est retenu pour être attributaire du marché
 - L'attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

- L'attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière

Article 20 : Présentation des dossiers des concurrents

Le dossier présenté pour chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti ;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance d'ouverture des plis ».

Ce pli contient deux enveloppes distinctes ou trois lorsque la présentation d'une offre technique est exigée ou quatre lorsque le règlement de consultation prévoit la présentation de l'offre variante :

- La première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et le dossier additif. Cette enveloppe doit être cachetée et porter la mention « dossiers administratif et technique » ;
- La deuxième enveloppe comprend l'offre financière du concurrent. Elle doit être cachetée et porter la mention « offre financière » ;
- La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention « offre technique » ;
- La Quatrième enveloppe contient l'offre variante. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention « offre variante ».

Article 21 : Dépôt des plis des concurrents

Les plis sont, au choix des concurrents

- Soit déposés, contre récépissé, dans les locaux de la société ACB indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par la société ACB dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.

Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Article 22 : Retrait des plis par les concurrents après leurs dépôts

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée à la société ACB. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par la société ACB sur le registre spécial dédié

Les concurrents ayant retiré leurs plis présentent de nouveaux plis dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et les déposent dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 23 : Dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques

Le dépôt d'échantillons ou de prototypes n'est demandé aux concurrents que si la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise.

Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par la société ACB dans le registre spécial prévu ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus.

Il est procédé à l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l'annexe 10 point III du présent règlement.

Article 24: Commission d'appel d'offres

La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants :

- Directeur Général de la société ACB ou son représentant : Président de la commission ;
- Directeur Technique ;
- Directeur Concerné par le besoin ;
- Maître d'œuvre : Directeur en charge du projet ;
- Responsable Achat.

La société ACB peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile.

Les membres de la commission sont convoqués par le Responsable Achat. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

tout document communiqué aux concurrents, doivent être remis aux membre 7 jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.

Lorsque l'un des membres de la commission constate, lors des séances à huis clos de la commission, que l'une des dispositions ou règles relatives aux procédures d'appel d'offre n'a pas été respectée, le Directeur Technique peut, après s'être assuré du bien-fondé de cette constatation, en commun accord avec le président de la commission mettre fin à cette procédure.

Les travaux de la commission donnent lieu à un Procès-Verbal signé par les membres de la commission

Article 25 : Conditions requises des concurrents :

- A.** Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent décret, les personnes physiques ou morales, qui :
- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 - Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;
 - Sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
- B.** Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- Les personnes en liquidation judiciaires.
 - Les personnes en redressements judiciaires, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente.
 - Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 53 ci-dessous ;
 - Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation des marchés.

Article 26 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique

I. Ouverture des plis de l'Appel d'offres ouvert ou restreint

- a.** Lors de la séance d'ouverture des plis, les candidats et le public sont admis pour assister exclusivement à l'ouverture des plis.
- b.** Le Président
 - 1.** Ouvre la séance au jour et à l'heure fixée. Toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

2. Dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas envoyé ou déposé leur plis à le lui remettre séance tenante. La liste des plis reçus ou déposés est alors arrêtée définitivement par la commission.
3. Annonce, à haute voix, les journaux, le cas échéant les références de publication dans le site et les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié ;
4. Demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d'inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance ;
5. Ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun d'eux la présence des enveloppes visées à l'article 19 point I.
6. Ouvre l'enveloppe portant la mention « dossiers administratif et technique » vérifie la présence des pièces exigées et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces que contient chacun d'eux fournies par chaque concurrent.

Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue, les concurrents et le public est suspendue, les concurrents et le public se retirent de la salle.

- c. La Commission délibère à huis clos. Après avoir écarté les concurrents :
 1. Qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes,
 2. Qui n'ont pas présenté les pièces exigées ;
 3. Qui n'ont pas respecté les prescriptions en matière de présentation des dossiers ;
 4. Qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ;
 5. Qui ont présenté le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l'objet n'est pas conforme à celui de l'appel d'offres, dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;
- d. La commission arrête la liste des candidats admis, compte tenu des références qu'ils ont produites et des La séance publique est alors reprise et le Président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Le Président rend contre décharge, aux concurrents écartés, les enveloppes contenant les offres techniques et financières. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.

Nous distinguons deux cas :

- Ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés : voir point (e) ci-dessous ;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

- Dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés : voir point (f) ci-dessous.

- e. Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission :
1. Poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis, et donne lecture, à haute voix, du montant des actes d'engagement et des détails estimatifs.
 2. Paraphe les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas échéant.

Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

3. Évalue les offres des concurrents à huis clos conformément au point I de l'annexe 10 du présent Règlement.
 4. Propose l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sous réserve des dispositions prévues au niveau du point II de l'annexe 10 du présent règlement.
- f. Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés
1. Le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et / ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.
 2. Les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues au point (e) ci-dessus.
 3. Le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l'heure de la séance d'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et/ou l'offre technique.

Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le public se retirent de la salle.

4. La commission examine les échantillons et éventuellement l'offre technique des concurrents à huis clos conformément au point III et IV de l'annexe 10 du présent Règlement.
- g. A l'issue de cette séance, le président demande au Département Achat et/ou Directeur chargé du projet d'
- D'informer les concurrents conformément à l'article 29 ci-dessous dès que la commission a fait son choix ;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

- Publier l'extrait du procès-verbal conformément à l'article 28 ci-dessous.

- h. Si aucune des propositions ne paraît acceptable, la commission déclare l'appel d'offre infructueux (voir article 27) et en informe tous les candidats, il est alors procédé à un nouvel appel à la concurrence conformément au Chapitre V.

II. Ouverture des plus de l'Appel d'offres avec présélection

A. Sélection des candidats

- 1- Lors de la séance d'ouverture des plis, les candidats et le public sont admis pour assister exclusivement à l'ouverture des plis.
- 2- Le Président ouvre la séance au jour et à l'heure fixée, toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant, à la même heure.
- 3- Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas envoyé ou déposé leurs plis à les remettre séance tenante.
- 4- La liste des plis reçus ou déposés est alors arrêtée définitivement par la commission.
- 5- Le Président ouvre les enveloppes contenant la demande d'admission, vérifie la présence dans chacune d'elles des pièces prévues à l'article 19 ci-dessus, en dresse un état et donne lecture à haute voix.
- 6- Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, les candidats et le public se retirent de la salle.
- 7- La commission d'admission délibère à huis clos. Avant de mettre son avis, elle peut convoquer les candidats afin d'obtenir tous éclaircissements et explications sur leur capacité aux points de vue technique et financière. Elle arrête ensuite, après avoir éliminé les candidats qui n'ont pas la qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes, la liste des concurrents admis à soumissionner compte tenu des références qu'ils ont produits et des renseignements les concernant figurant notamment dans les documents dont dispose le Délégué.

B. Jugements des offres

- 8- Au vu du procès-verbal de sélection des candidatures, la société ACB (Département Achat et/ou le Directeur en charge du projet) adresse les lettres circulaires aux candidats admis à soumissionner les invitant à déposer leurs offres.
- 9- Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis au service concerné contre récépissé dans le délai prévu à cet effet par la lettre circulaire. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
- 10- Les offres sont examinées par la même commission qui sélectionne les candidats admis à soumissionner.
- 11- Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.

Article 27 : Appel d'offres infructueux

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

La commission déclare l'appel d'offres infructueux si :

- a. Aucune offre n'a été présentée ou déposée ;
- b. Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques et le dossier additif, le cas échéant ;
- c. Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons, prospectus, notices et autre document techniques ;
- d. Aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre financière ;
- e. Aucune des offres n'est jugée acceptable au regard des dispositions du présent règlement et des critères fixés au règlement de consultation.

La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le premier motif (a) cité ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée que dans le cas où cet appel d'offres a été lancé une deuxième fois et a été déclaré infructueux.

Article 28: Procès-verbal de la séance d'examen des offres

La commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents. Il mentionne l'estimation faite par la société ACB et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.

Le procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission.

Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert ou le technicien désigné par la commission d'appel d'offres.

Un extrait du procès-verbal est publié dans le site de la société ACB et affiché dans les locaux de la société ACB dans les 24 heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de 15 jours au moins.

Article 29 : Communication des résultats définitifs de l'appel d'offres

1. La société ACB (Direction Technique/Département Achat) informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par E-mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser 5 jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers.

Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par la société ACB (Direction Technique/Département Achat) pendant un délai de cinq ans au minimum, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des échantillons ou prototypes, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminés dans le délai de 5 jours.

2. Aucun concurrent ne peut prétendre à une indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

Article 30 : Report d'ouverture des plis

En cas de report de la date d'ouverture des plis la société ACB publie l'avis de report dans deux journaux à diffusion nationale, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le site de la société ACB.

Article 31 : Annulation d'un appel d'offres

1. L'ECI et/ou une des autorités dont relève la société ACB peuvent annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :
 - a. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;
 - b. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché;
 - c. Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché.

L'annulation de l'appel d'offres fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation. La décision d'annulation est publiée dans le site de la société ACB.

2. La société ACB annule l'appel d'offres, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants :
 - d. Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
 - e. En cas de réclamation fondée d'un concurrent ;
3. La société ACB informe, par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de la décision d'annulation aux membres de la commission d'appel d'offres.
4. L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée.
5. En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents ou l'attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

Chapitre V : MARCHES NEGOCIE

Article 32: Principes

Le marché est dit négocié lorsque la société ACB engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées par la présente section.

Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

La passation d'un marché négocié doit donner lieu à l'établissement par le Département Achat ou le Directeur en charge du projet, d'une note qui justifie la passation du marché sous cette forme et expliquant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.

Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus à l'article 33 ci-dessous ;

Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

Article 33 : Cas de recours aux marchés négociés

I- Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence

- Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse. Dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l'avis du marché négocié ne doit pas être supérieure 21 jours ;
- Les prestations que la société ACB fait exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.

Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiée qu'à un prestataire déterminé ;
- Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
- Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et n'étant pas de son fait et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les marchés correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.
- Les prestations relatives à l'organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour la publicité et la mise en concurrence préalables.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

- e. Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue de délai d'exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché. En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents.

Article 34 : Contenance du dossier du marché négocié avec publicité

Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence comprend notamment :

1. copie de l'avis de publicité ;
2. le cahier de prescriptions spéciales ;
3. les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
4. le modèle de l'acte d'engagement tel que prévu dans l'annexe 8 point D ;
5. le modèle de bordereau des prix et détail estimatif ;
6. le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix globaux, le cas échéant ;
7. les éléments composant l'offre technique, le cas échéant.

Article 35 : Publication du dossier du marché négocié avec publicité

La procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence, publié dans au moins un journal à diffusion nationale choisi par la société ACB AI et dans son site web et le cas échéant dans le portail des marchés publics ou tout autre moyen de publication à large diffusion. Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.

L'avis de publicité fait connaître :

1. L'objet du marché ;
2. La société ;
3. L'adresse de la société ACB ; le bureau où l'on peut retirer le dossier du marché et le bureau où les offres des concurrents sont déposées ou adressées
4. Les pièces à fournir par les concurrents ;
5. Le cas échéant, l'adresse du site électronique utilisé pour la publication ;
6. La date limite du dépôt des candidatures.

Le délai minimal entre la date de la publication de l'avis de publicité au journal et dans son site web et le cas échéant dans le portail des marchés publics ou tout autre moyen de publication à large diffusion et la date limite de réception des candidatures est de 10 jours au moins.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

A l'exception des plans et les documents techniques, le dossier est publié dans le site de la société ACB.

Article 36 : Réception des soumissions du marché négocié avec publicité

Les candidatures comprenant les dossiers administratif et technique et le cas échéant le dossier additif sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.

La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête la liste des concurrents dont les capacités juridiques, techniques et financières sont jugées suffisantes à présenter des offres.

Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre des concurrents qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant.

Article 37: Consultation des concurrents admis lors du marché négocié avec publicité

La société ACB adresse aux concurrents admis une lettre de consultation en leur fixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une lettre aux concurrents évincés indiquant les motifs de leur éviction.

Après réception des offres, la commission engage concomitamment les négociations avec les concurrents admis.

Au terme des négociations, la commission propose d'attribuer le marché au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

Les négociations et les réunions font l'objet des rapports dûment signées à annexer au dossier du marché de chacune de ses réunions conformément à l'article 28 du règlement des marchés.

Ce rapport doit comporter notamment la référence de la publication de l'avis du marché négocié au journal et dans son site web et le cas échéant dans le portail des marchés publics ou tout autre moyen de publication à large diffusion, la liste des concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de l'avis et la liste de ceux qui ont été invités à négocier le marché. Il précise également le contenu des négociations, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé au choix du concurrent retenu.

Article 38: Signature du contrat et approbation du Marché

Les marchés négociés sont conclus :

- Soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spéciales ;
- Soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour les prestations urgentes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées et dont la réalisation est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché. Cet échange de

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

lettres ou la convention spéciale précitée énonce au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l'autorité contractante, en montant et en durée. Il fixe un prix définitif ou un prix provisoire.

Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à prix définitif dans les trois mois qui suivent.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre VI: Prestations Sur Bons De Commande

Article 39: Principes et Modalités

Il peut être procédé, par bon de commande, à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de 500.000 Dhs. Cette situation doit être soumise dans la mesure du possible et par les moyens appropriés à la concurrence.

Les bons de commandes doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire et, le cas échéant, le délai d'exécution ou la date de livraison et les conditions de garantie,

Les prestations à effectuer par le biais de bons de commande doivent faire l'objet d'une concurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible ou est incompatible avec la prestation.

La société ACB (Département Achat) est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois concurrents, sauf impossibilité (retards de réponse de plus de 7 jours à compter de la date d'envoi) ou incompatibilité, et de le justifier par au moins trois devis contradictoires présentés par les concurrents intéressés.

Dans le cas d'incompatibilité avec une mise en concurrence ou d'impossibilité d'avoir les trois devis, l'acheteur rajoute un commentaire sur le tableau comparatif justifiant ladite impossibilité ou incompatibilité qu'il fait signer par le Responsable Achat et le Directeur Technique.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre VII: Prestations Architecturales

Article 41 : Honoraires des architectes

Les honoraires de l'architecte sont obtenus par application du pourcentage qu'il propose au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux et toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Les honoraires de l'architecte sont majorés du taux de la TVA en vigueur.

Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l'aménagement et la restauration des ouvrages, les honoraires de l'architecte ne peuvent être inférieurs à 4% ni supérieurs à cinq 5 % pour cent.

Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque la société ACB décide de recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 4%.

Le contrat d'architecte fixe la décomposition des honoraires de l'architecte et les modalités de leur règlement.

Le contrat d'architecte prévoit également un seuil de tolérance par rapport à l'estimation sommaire ayant été à la base de l'attribution du contrat ainsi que les conséquences pour celui-ci en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.

Article 42 : Recours à la consultation architecturale négociée

1. La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu duquel une commission de négociation prévue à l'article 43, choisit l'attributaire du contrat après consultation d'un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions dudit contrat. Ces négociations concernent notamment les honoraires, les délais et les conditions d'exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et le programme établi par le maître d'ouvrage.
2. Tout concurrent à une consultation architecturale négociée doit fournir, au moment de la candidature, un dossier administratif constitué de l'ensemble des pièces prévues en annexe 11 du présent règlement.
3. Les négociations font l'objet d'un rapport signé par la société ACB (Directeur en charge du projet) à annexer au dossier du contrat. Ce rapport comporte notamment la liste des architectes consultés, ceux qui se sont manifestés et ceux avec qui les négociations ont été engagées et le contenu desdites négociations, la qualité de leurs propositions, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé au choix de l'architecte retenu.
4. La conclusion du contrat de consultation architecturale négociée donne lieu à l'établissement, la société ACB (Directeur en charge du projet), d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la conclusion du contrat sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

5. la société ACB peut à tout moment, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents, mettre fin à la procédure par décision dûment établie et signée par ses soins. Cette décision est versée au dossier du contrat.

Article 43: Jury de la consultation architecturale

Le jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à l'article 24 ci-dessus :

- Un architecte désigné par la société ACB. Toutefois, dans le cas où la société ACB ne dispose pas d'un architecte, il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration ;
- Un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient valablement.

La société ACB peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou architecte, dont la participation est jugée utile.

Article 44 : Recours à la consultation architecturale négociée

Les contrats de consultation architecturale négociés sont passés :

- Soit sans publicité préalable et après consultation par écrit de trois architectes au moins ;
- Soit sans publicité et sans mise en concurrence.

Article 45 : Cas de consultation architecturale négociée

1. Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée sans publicité et après consultation par écrit de trois architectes au moins, les prestations portant sur l'entretien et la réparation des bâtiments.
2. Peuvent faire l'objet de consultation architecturale négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
 - a. Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Ces consultations doivent avoir été au préalable autorisé, au cas par cas, par le Chef du gouvernement sur rapport spécial de l'autorité compétente intéressée ;
 - b. Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la société ACB et n'étant pas de son fait notamment, suite à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les contrats correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

Article 46 : Engagements réciproques afférents aux consultations architecturales négociées

Les engagements réciproques afférents aux consultations architecturales négociées sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'architecte attributaire et sur la base du contrat d'architecte.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre VIII : Approbations Des Marchés

Article 47 : Principes et modalités

Les marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par la société ACB

L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits marchés à l'exception du cas prévu au paragraphe (b) de l'article 38 ci-dessus.

L'approbation des marchés ne doit être apposée par la société ACB qu'après expiration d'un délai de 15 premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la date de signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié après publicité et mise en concurrence.

Article 48: Délai de notification de l'approbation

L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze 75 jours à compter de la date d'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis de ma société ACB. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque la société ACB décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas 30 jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé, le délai d'approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d'autant de jours acceptés par l'attributaire du marché.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La société ACB établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non-approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre IX : Dispositions Particulières

Article 49 : Marchés d'études

Important : Cet article n'est pas applicable pour les marchés architecturaux

A. Principes et Modalités

Lorsque la société ACB ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.

Les marchés d'étude doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.

Pour les prestations afférentes à des études juridiques donnant lieu à l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires, la société ACB doit avant le lancement de la procédure recueillir l'avis de la Direction Générale.

Les marchés d'études peuvent comporter une phase préliminaire dite " de définition " pour déterminer les buts et les performances à atteindre, les techniques à utiliser ou les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre.

Ces marchés sont soumis à la procédure de l'appel d'offres restreints

Ces marchés doivent prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.

Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.

La société ACB dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication ou d'ouvrages réalisés à la suite de l'étude ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire de l'étude, sauf dans le cas où la société ACB se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

B. Evaluation des offres

Le règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en deux étapes :

Premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier.

1. L'évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs critères, notamment :

- L'expérience du concurrent applicable à la mission en cause ;
- La qualité de la méthodologie proposée ;
- Le programme de travail ;

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

- Le niveau de qualification des experts proposés ;
- Le cas échéant, le degré de transfert des connaissances et le niveau de participation de nationaux parmi le personnel clé proposé pour l'exécution de la mission.

Une note est attribuée à chaque critère. Puis ces notes seront ensuite pondérées pour aboutir à une note globale sur 100. Les pondérations peuvent varier en fonction des situations. Les pondérations applicables doivent être fixées au règlement de consultation.

A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation technique des propositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des offres.

2. Pour l'évaluation financière, l'offre financière comprend les taxes, droits et impôts, les frais remboursables, tels que déplacements, traduction et impression des rapports, ou frais de secrétariat ainsi que les frais généraux et bénéfices.

La proposition la moins chère peut se voir attribuer une note financière de 100 et les autres propositions des notes financières inversement proportionnelles à leur montant. Les notes financières peuvent également être déterminées à l'aide d'autres méthodes. La méthode à utiliser doit être prévue dans le règlement de consultation.

3. Pour l'attribution du marché, la note globale est obtenue par l'addition des notes techniques et financières après introduction d'une pondération. La pondération attribuée à l'offre financière sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. La pondération attribuée à l'offre financière sera généralement de l'ordre de 10 à 20 points, mais ne peut dépasser 40 points sur une note globale de 100. Les pondérations proposées pour la qualité technique et le coût seront précisés dans le règlement de consultation. Le concurrent ayant obtenu la note globale la plus élevée sera désigné attributaire du marché.

Article 50 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale

Important : Cet article n'est pas applicable pour les marchés architecturaux

Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les concurrents dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprises nationales.

Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un pourcentage ne dépassant pas 15%.

Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.

Article 51: Mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise

Important : Cet article n'est pas applicable pour les marchés architecturaux

La société ACB est tenue de réserver 20 % du montant prévisionnel des marchés, qu'il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale.

Article 52 : Sous-traitance

Important : Cet article n'est pas applicable pour les marchés architecturaux

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie à la société ACB la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.

Toutefois, la société ACB peut prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu, lorsqu'il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 25 ci-dessus.

La société ACB peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers la société ACB que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

La société ACB ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

La sous-traitance ne peut ni dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Pour l'application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer, parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d'état principal, ainsi que les prestations qui ne peuvent faire l'objet de sous-traitance.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	--

Article 53 :Exclusion de la participation aux marchés de ACB

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, le comité de direction de la société ACB peut, par décision motivée, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de l'établissement.

Article 54 : Collectif d'achats

Important : Cet article n'est pas applicable pour les marchés architecturaux

Le collectif d'achats est constitué de deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages qui se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d'autant de marchés que de maîtres d'ouvrages membres du collectif. Les marchés passés par les collectifs d'achats obéissent aux règles prévues ci-après :

1. Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du collectif d'achats, est signée par tous les membres du collectif.
 - Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du collectif.
 - Une copie de la convention constitutive du collectif d'achats doit faire partie du dossier du marché.
2. Chaque membre du collectif s'engage, dans la convention, à signer avec l'attributaire retenu un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution.
3. Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, le dossier d'appel à la concurrence tel que prévu à l'article 12 ci-dessus. Il indique les achats de chaque membre du collectif dans le cahier des prescriptions spéciales et les bordereaux des prix détails estimatifs.
4. Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent décret, au lancement de l'appel à la concurrence et au choix de l'attributaire.
5. Les concurrents doivent présenter un acte d'engagement et le cas échéant, un cautionnement provisoire correspondant à la commande de chaque membre du collectif.
6. En plus des membres de la commission d'appel d'offres, prévus à l'article 24 ci-dessus, la commission d'appel d'offres du collectif d'achats comprend les représentants des membres constituant le collectif d'achats prévus par la convention visée ci-dessus.
7. Le coordonnateur du collectif d'achats est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins 8 jours avant l'envoi de l'avis d'appel d'offres pour publication.

Les membres précités disposent d'un délai de 8 jours pour faire part au coordonnateur de leurs observations.
8. Lorsqu'un membre du collectif d'achats ne conclut pas le marché, issu de l'appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou lorsque ledit marché n'est pas approuvé par l'autorité compétente dont relève ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	---------------------------------------	---

Le coordonnateur est tenu d'aviser le titulaire du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, du désistement dudit membre du collectif.

Dans ce cas, le titulaire peut soit :

- Accepter de conclure le marché avec les autres membres du collectif d'achats dans les mêmes conditions ;
- Refuser la conclusion du marché avec les autres membres du collectif d'achats ; dans ce cas, l'appel à la concurrence est annulé par l'autorité compétente dont relève le coordonnateur, sans encourir de ce fait aucune responsabilité à l'égard du titulaire

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Chapitre X : Suivi Et Contrôle De La Gestion Des Marches

Article 55 : Direction chargée du suivi de l'exécution du marché

La commission des appels d'offres nomme la direction chargée du suivi de l'exécution du marché.

Le cahier de prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches de la direction chargée du suivi de l'exécution du marché ainsi que les actes qu'elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission.

Article 56: Rapport de présentation du marché

Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par la direction chargée du suivi marché faisant ressortir notamment ;

- La nature et l'étendue des besoins notamment
- Le motif ayant déterminé le choix du mode de passation
- La justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugements des offres.
- La justification du choix de l'attributaire.

Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également dans la mesure du possible les justifications des prix proposés par rapport au prix normalement pratiqués dans la profession

Article 57 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché

Tout marché dont le montant est supérieur à 4.000.000 MAD doit faire l'objet d'un rapport d'achèvement établi par la direction chargée du suivi du marché qui mentionne entre autres :

- L'objet du marché
- Les parties contractantes
- La nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants, le cas échéant,
- Le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- Le délai d'exécution en précisant les dates de commencement et d'achèvement des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement ;
- Le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial les variations dans la masse et la nature des prestations, et le cas échéant la révision des prix.

Ce rapport est adressé à la Direction Générale.

Article 58 : Contrôle et audit

Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre concerné.

Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent 5.000.000,00 de dirhams, toutes taxes comprises, et pour les marchés négociés dont les montants excèdent 1.000.000,00 de dirhams, toutes taxes comprises.

<u>ALSA CITY BUS RABAT</u> <u>SALE TEMARA S.A</u>	ACB-PDI-001 – règlement marché	Date : 31/10/2020 Version : V001
--	--------------------------------	---

Ces contrôles et audits font l'objet de rapports adressés à la Direction Général.

Article 59 : Obligation d’e réserve et de secret professionnel

Sans préjudice, des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, les membres des commissions d’appels d’offres et des commissions des procédures négociées ainsi que des sous-commissions sont tenus de garder le secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l’occasion du déroulement des procédures prévues par le présent règlement.

Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelée à participer aux travaux desdits commissions ou jurys.

Article 60: Caractère confidentiel de la procédure

Après l’ouverture des plis en séance publique pour toutes les procédures prévues au présent règlement, aucun renseignement concernant l’examen des offres les précisions demandées, l’évaluation des offres ou les recommandations relatives à l’attribution du marché ne doit être communiqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure tant que les résultats d’examen des offres n’ont pas été affichés dans les locaux du maître d’ouvrage.

Article 61: lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d’intérêt

Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis-à-vis des concurrents et n’accepter de leur part aucun avantage ni gratification et doivent s’abstenir d’entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance.

Article 62 : date d’entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date de la mise en service du réseau 2021.